



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1015 del 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 del 01/07/2026

PROPOSTA N. 1880 del 01/07/2026

OGGETTO: PNRR: M4 -Componente 1-Investimento 1.2-Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco – CUP: C85E24000220006 CIG: B5E1FED7EA. Presa d'atto del Certificato di ultimazione lavori

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che con l'avviso pubblicato nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca–Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università –Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 4 luglio 2024, n. 133, sono state concesse, a beneficio degli Enti Locali italiani, opportunità di finanziamento a favore dell'estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, accogliendo le esigenze di conciliare questi servizi pubblici con la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Dato atto:

-che il Comune di Lamezia Terme ha aderito a questa importante opportunità, presentando una candidatura per la realizzazione di un nuovo refettorio a servizio del plesso scolastico Don Bosco di via Roberto il Guiscardo, incrementando la dotazione di servizi pubblici di questo popoloso quartiere, operando in continuità con le azioni pubbliche finora realizzate, finalizzate a fare emergere la cultura della legalità, ad elevarne il tasso di scolarizzazione e di istruzione della popolazione giovanile, migliorando la qualità di vita delle famiglie e delle lavoratrici madri, giusta Delibera di Giunta comunale n. 256 del 05-09-2024;

-che il Comune di Lamezia Terme è risultato utilmente posizionato in graduatoria e pertanto ammesso al finanziamento di che trattasi per un importo complessivo dell'intervento pari a € 480.000,00;

-che è stato regolarmente sottoscritto da parte del Sindaco l'Accordo di concessione del finanziamento col MIUR;

-che in data 04-02-2025 è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo per come richiesto dal Ministero competente a seguito delle modifiche al cronoprogramma delle attività;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell'11/02/2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatto dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12-12-2024 e il successivo Addendum in data 12/02/2025 Protocollo 0021560, che disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'istruzione e del merito (C. F. 80185250588) e il Soggetto attuatore Comune di Lamezia Terme (C. F. 00301390795), per la realizzazione del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006;

Vista la Determina n. 295 del 03-03-2025 che ha approvato gli atti di gara CIG: B5E1FED7EA ed ha accertato le somme afferenti alla gestione finanziaria del progetto sul capitolo 4632/0 PDC 4.02.01.01.001, esercizio 2025;

Vista la Determina di aggiudicazione RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che ha affidato all'operatore Economico SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli CF/P.IVA: 03091880793, con la quale è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 455.548,89;

Atteso che:

-in data 20 maggio 2025 è stato regolarmente sottoscritto il Contratto di appalto agli atti dell'Ufficio;

-con Determina dirigenziale RS n. 854 del 28-05-2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento;

-in data 30-05-2025 sono stati regolarmente consegnati i lavori di cui trattasi, giusto verbale di consegna agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 297 del 25/07/2025 con la quale è stato disposto :

-di liquidare alla Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli, CF/P.IVA: 03091880793, la somma complessiva pari ad euro 94.818,08 per le seguenti fatture:

n. 38 del 30-06-2025 per un importo pari a € 73.818,08 per anticipazione lavori acquisita al protocollo n.51605 del 01/07/2025;

n.54 del 04-08-2025 per un importo pari a € 21.000,00 per servizi tecnici di Progettazione esecutiva, acquisita al protocollo n.60983 del 04/08/2025;

-di versare all'Erario IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment) pari ad euro 12.001,81;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C85E24000220006; CUI: L00301390795202500001;

Atteso che alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

Acquisita in data 24/02/2026 tramite prot. 17107 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 03/03/2026 con la quale:

- è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;

- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco, CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera per la somma pari ad euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 97 del 12/03/2026 con la quale è stato disposto:

- 1) di impegnare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 24.451,11 (di cui imponibile euro 22.228,28 ed iva 10% pari ad euro 2.222,83 sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

- 2) di imputare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 895,05 (di cui imponibile euro 813,68 ed iva 10% pari ad euro 81,37) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

è così complessivamente la somma di euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale RS n. 102 del 12/03/2026 RG n. 380 del 17/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n° 1 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 25/02/2026, redatto dal D.L., Ing. Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 114.712,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto in data 05/03/2026 dal quale risulta un credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad € 114.712,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € 126.183,20 CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

- la determinazione dirigenziale RS n. 1130 del 19/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n° 2 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 17/03/2026, redatto dal D.L. Ing.Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 86.456,00 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 del 17/03/2026 dal quale risulta un

credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad euro 86.456,00 oltre Iva 10% –CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

Vista la Determinazione Dirigenziale Rs n. 155 del 27/04/2026 con la quale si dà atto che e' stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 –Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'intervento in oggetto così come meglio specificato in premessa;

Preso atto che in data 30/06/2026 è stato acquisito il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dall' Ing. Pasqualino Nicotera;

Dato atto che i lavori strutturali si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026;

Dato atto che:

-con Certificato di ultimazione lavori le opere sono risultate ultimate al 30/06/2026;

-detti lavori si sono conclusi nei termini prefissati ;

-gli atti e documenti di contabilità sono stati firmati dall'impresa senza riserve.

Precisato che che restano da completare lavorazioni di lieve entità, ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, come evidenziate dall'impresa appaltatrice, da eseguirsi entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori pari giorni 30 (*trenta*), in conformità alle prescrizioni ministeriali, senza pregiudizio della funzionalità e dell'utilizzo dell'opera e senza che ciò comporti riconoscimento di proroghe, maggiori compensi o iscrizione di riserve.

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza avente ad oggetto: Prot. 135814 del 28-05-2026. Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone del PNRR – Istruzioni operative per la richiesta di proroga ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026 acquisita mediante prot. n. 45592 del 01/06/2026;

Dato atto che l'intervento risulta *in linea* rispetto al target e milestone del PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;

Attestato che il sottoscritto RUP/DL, Ing.Pasqualino Nicotera nonché il Collaboratore del RUP - Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczek che hanno curato l'istruttoria amministrativa tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'risetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di prendere atto del Certificato di ultimazione lavori per l'intervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Pasqualino Nicotera in data 30/06/2026 conservato agli atti del Settore;

di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 30/06/2026;

di dare atto che l'intervento risulta *in linea* rispetto al target e milestone del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca–Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università –Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU;

di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C85E24000220006; CUI: L00301390795202500001; CIG: B5E1FED7EA;

di attestare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147- bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente competente/Responsabile del servizio;

di dare atto che, la presente determinazione non ha riflessi diretti o/e indiretti in capo all'ente e, pertanto non è richiesto il visto contabile del Settore Economico-Finanziario;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto / Direttore dei Lavori è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti nonché del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Lamezia Terme

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1880 del 01/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 01/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.